

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3799/2537

พันจ่าอากาศเอก อาภรณ์ ยิ่ง วิลัย กับ
พวก

นาง อัมพร โคม แขวง กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 456 วรรคสอง
ป.วิ.พ. มาตรา 94

ก่อนมีการทำสัญญาซื้อขายที่ดิน คู่ความทั้งสองฝ่ายได้มีการต่อรองราคากัน เมื่อตกลงราคากันได้แล้ว ฝ่ายจำเลยได้วางมัดจำไว้แก่ฝ่ายโจทก์เป็นเงิน 100,000 บาท แม้ไม่มีการทำหลักฐานเป็นหนังสือ ข้อตกลงเรื่องราคาซื้อขายดังกล่าวย่อมมีผลบังคับได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 456 วรรคสองการที่โจทก์นำสืบข้อตกลงเกี่ยวกับราคาที่ดินอีกส่วนหนึ่งนอกเหนือจากหนังสือสัญญาขายที่ดินที่จดทะเบียนต่อเจ้าพนักงาน ไม่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองตกลงทำสัญญาซื้อขายที่ดินโฉนดเลขที่ 16419 กับโจทก์ทั้งสองในราคา 1,300,000 บาทตกลงจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในวันที่ 8 กันยายน 2532 ในวันทำสัญญาจำเลยทั้งสองได้ชำระเงินมัดจำให้แก่โจทก์ทั้งสองเป็นเงิน 100,000 บาท ส่วนที่เหลือ 1,200,000 บาทจำเลยทั้งสองตกลงผ่อนชำระเป็น

งวดคือ ในวันที่ 11 กันยายน 2532 ชำระ 730,000 บาท วันที่ 15 ตุลาคม 2532
ชำระ 170,000 บาท และวันที่ 17 พฤศจิกายน 2532 ชำระ 300,000 บาท โจทก์ทั้งสอง
จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้จำเลยทั้งสองแล้ว แต่จำเลยชำระเงินส่วนที่เหลือ
เพียงสองงวดค้างชำระงวดสุดท้าย 300,000 บาท จำเลยทั้งสองต้องชำระเงิน
300,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันผิดนัดถึงวันฟ้องเป็น
เงิน 1,875 บาท โจทก์ทั้งสองทวงถามแล้ว จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน
จำนวน 301,875 บาท แก่โจทก์ทั้งสองพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้น
เงิน 300,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น

จำเลยให้การว่า จำเลยทั้งสองตกลงซื้อขายที่ดินตามฟ้องจากโจทก์ทั้งสองเพียง
1,000,000 บาท ไม่ใช่ 1,300,000 บาท จำเลยทั้งสองชำระราคาให้โจทก์ครบถ้วน
แล้วและโจทก์ทั้งสองและบริวารจึงขนย้ายทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้างออกจากที่ดิน
แล้ว ต่อมาโจทก์ที่ 1 พบจำเลยทั้งสองและพูดขอเงินค่าที่ดินเพิ่มอีก 300,000 บาท
อ้างว่าราคาที่ดินที่ขายต่ำไป จำเลยทั้งสองไม่ยินยอมขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับ ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชดใช้
เงินค่าที่พิพาท 301,835 บาท แก่โจทก์ทั้งสองพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี
จากต้นเงิน 300,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่าเมื่อประมาณต้นเดือน
สิงหาคม 2532 โจทก์ทั้งสองตกลงจะขายที่พิพาทโฉนดเลขที่ 16419 ตำบลช้างเผือก

อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ 3 งาน 90 ตารางวา ให้แก่จำเลยทั้งสอง ต่อมาวันที่ 18 สิงหาคม 2532 จำเลยที่ 1 ได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของโจทก์ทั้งสอง ที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัดสาขาประตูเชียงใหม่ จำนวน 100,000 บาท เป็นค่ามัดจำการซื้อที่พิพาท โจทก์ทั้งสองได้โอนกรรมสิทธิ์ที่พิพาทพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้จำเลยที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2532 โดยจดทะเบียนซื้อขายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ในราคา 700,000 บาท และในวันเดียวกันนั้น จำเลยที่ 1 ได้นำที่พิพาทไปจำนองกับธนาคารกรุงเทพ จำกัดสาขาศรีนครพิงค์ วันที่ 11 เดือนเดียวกัน จำเลยที่ 1 ชำระเงินค่าที่พิพาทให้โจทก์ทั้งสองจำนวน 730,000 บาทครั้งสุดท้ายวันที่ 16 พฤศจิกายน 2532 โจทก์ที่ 2 ได้รับชำระเงินจากจำเลยที่ 1 อีก 170,000 บาท โจทก์ทั้งสองได้รับชำระเงินทั้งหมดรวม 1,000,000 บาท ปัญหาวินิจฉัยมีว่า โจทก์ทั้งสองขายที่พิพาทให้จำเลยทั้งสองในราคา 1,000,000 บาท หรือ 1,300,000 บาท ซึ่งปัญหาดังกล่าว จำเลยทั้งสองฎีกาข้อแรกว่า ตามหนังสือสัญญาขายที่ดินระบุว่าโจทก์ทั้งสองขายที่พิพาทพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นเงิน 700,000 บาท ดังนั้นโจทก์จะนำสืบว่าซื้อขายกันในราคา 1,300,000 บาทไม่ได้ เพราะเป็นการนำสืบเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสารนั้นเห็นว่า ข้อเท็จจริงตามที่คู่ความนำสืบรับกันฟังได้ว่าก่อนทำสัญญาซื้อขายที่ดิน ทั้งสองฝ่ายได้มีการต่อรองราคากันเมื่อตกลงราคากันได้แล้ว ฝ่ายจำเลยผู้ซื้อได้วางมัดจำไว้แก่ฝ่ายโจทก์ผู้ขายเป็นเงิน 100,000 บาท แม้ไม่ได้ มีการทำหลักฐานเป็นหนังสือไว้ ข้อตกลงเรื่องราคาซื้อขายดังกล่าวย่อมมีผลบังคับกันได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 456 วรรคสอง การที่โจทก์นำสืบข้อตกลงเกี่ยวกับราคาที่ดินอีกส่วนหนึ่งนอกเหนือจากหนังสือสัญญาขายที่ดินที่จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นั้น ไม่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 โจทก์จึงนำสืบได้ และฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยซื้อที่พิพาทจากโจทก์ในราคา 1,300,000 บาท และยังคงชำระราคาอยู่ 300,000 บาท จำเลยต้องชำระหนี้ดังกล่าวแก่โจทก์ฎีกาของจำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(จเร อำนวยการพัฒนา-อุดม มั่งมีดี-อรุณ น้ำประเสริฐ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>